



KERTAS KONSEP

CADANGAN ARAHAN AMALAN TAHUN 2025

PEMAKAIAN ARAHAN AMALAN

KES BICARA SEMULA HENDAKLAH DIDAFTARKAN DENGAN NOMBOR PENDAFTARAN BAHARU

1. PENDAHULUAN.

Kertas ini dikemukakan sebagai asas perbincangan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) bagi mewujudkan Arahan Amalan baharu tahun 2025: Kes Bicara Semula Hendaklah Didaftarkan Dengan Nombor Pendaftaran Baharu.

2. LATAR BELAKANG.

- 2.1 Sistem e-Syariah Versi 2 (ESV2) telah dinaik taraf kepada Sistem e-Syariah Versi 3 (ESV3) dan telah diguna pakai semenjak Oktober tahun 2022. Seiring perkembangan teknologi digital dan keperluan semasa, penambahbaikan dan penaiktarafan ESV3 dibuat bagi memastikan sistem tersebut kekal relevan, cekap dan selamat.
- 2.2 Terdapat modul di ESV2 yang dikekalkan, ditambahbaik dan dinaik taraf bagi mengoptimumkan lagi penggunaan sistem tersebut agar lebih mesra pengguna dan sistematik.
- 2.3 Selain itu, terdapat juga modul-modul baharu yang dibangunkan seperti modul

e-Filing, e-Review dan ETMS dan ada kemudahan baharu iaitu mobile App untuk pihak-pihak dan peguam membuat semakan kes sendiri seperti tarikh prosiding dan status kes serta untuk kegunaan penghantar notis atau bailif kemaskini status penyampaian saman atau dokumen kepada pihak-pihak.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

3.1 Sistem yang Dibangunkan Tidak Membenarkan Pendaftaran Kes Rayuan Berbilang

3.1.1 Mutakhir ini, banyak keputusan kes-kes rayuan yang mengarahkan agar kes yang dirayu dibicara semula sama ada dihadapan hakim yang sama atau di dewan yang lain. Masalah akan timbul apabila keputusan bicara semula tersebut ingin dirayu, sistem ESV3 tidak membenarkan pendaftaran kes rayuan dibuat kerana telah wujud satu kes rayuan yang didaftarkan terhadap kes tersebut.

3.1.2 Sistem ESV3 yang dibangunkan sekarang ini tidak membenarkan pendaftaran kes rayuan berbilang untuk satu-satu kes. Ini selaras dengan keputusan Mesyuarat Penyelarasan antara JKSM dan Negeri-Negeri yang memutuskan pendaftaran kes rayuan hanya sekali sahaja dan tiada pendaftaran kes berbilang dibenarkan.

3.2 Keputusan Mesyuarat Pengurusan Rayuan

3.2.1 Mesyuarat Pengurusan Rayuan yang bersidang pada 25-27 Februari 2025 di Alor Setar, Kedah telah memutuskan bahawa kes bicara semula hendaklah didaftarkan dengan nombor pendaftaran baharu. Mesyuarat berpandangan bahawa kes asal (Kes yang dirayu) telah pun selesai dibicarakan. Justeru bicara semula hendaklah didaftarkan dengan nombor baharu.

3.3 Integriti Data Dalam Sistem ESV3

3.3.1 Data penyelesaian kes merupakan maklumat yang sering kali diminta oleh Parlimen, DUN, pensyarah dan pelajar IPTA/IPTS dan juga Jabatan Perangkaan. Sekiranya kes bicara semula menggunakan nombor kes yang sama, sudah tentu statistik penyelesaian kes akan berubah-ubah dan seterusnya ketepatan data yang disediakan boleh dipertikaikan

dan seterusnya integriti data boleh dipersoalkan. Justeru amat tidak sesuai bicara semula menggunakan nombor pendaftaran kes yang sama

3.3.2 Selain itu, tidak adil untuk hakim bicara dari segi pengiraan statistik dan jumlah pengendalian kes. Sepatutnya statistik kes yang dikendalikan adalah dua (2) kes (jika kes bicara semula didaftarkan dengan nombor baharu), tetapi dengan penggunaan nombor yang sama menyebabkan statistik pengendalian dan penyelesaian kes dikira satu (1) sahaja.

3.4 Kekeliruan Dalam Pengurusan Fail Kes.

3.4.1 Kekeliruan dalam pengurusan fail kes boleh berlaku sekiranya kes tersebut diperintahkan dibicara semula dihadapan hakim/dewan yang lain. Setiap dewan mempunyai kod yang tersendiri, jika penggunaan nombor kes yang sama, ia boleh menimbulkan kekeliruan kerana kod dewan difail kes tidak sama dengan kod dewan yang mengendalikan kes.

3.4.2 Selain itu, kes tersebut perlu diagihkan kepada hakim/dewan baharu terlebih dahulu sebelum kes tersebut boleh meneruskan prosiding perbicaraan kerana sistem ESV3 menghadkan akses kes iaitu hakim dewan "A" tidak dibenarkan mengakses kes dewan "B" atas faktor keselamatan.

4. SYOR DAN CADANGAN

4.1 Berdasarkan kepada pertimbangan di atas, adalah dicadangkan agar suatu arahan amalan diwujudkan bagi Kes Bicara Semula Hendaklah Didaftarkan Dengan Nombor Pendaftaran Baharu.

4.2 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan JKSM adalah disyorkan untuk mempertimbang dan meluluskan cadangan terhadap pewujudan Arahan Amalan tersebut.

Disediakan oleh:

Bahagian Pendaftaran, Keurusetiaan dan Rekod
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.



جَبَاتِنَ الْحَاكِمِينَ شَرْعِيَّةً مَالِيسِيَا

KETUA PENGARAH /KETUA
HAKIM SYARIE
Jabatan Kehakiman Syariah
Malaysia
No. 20, Blok C, Kompleks Islam
Putrajaya,
Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel : 603-88709200 /9201
Faks : 603-8870 9500
Portal Rasmi :
www.jksm.gov.my
E-mel :
xxxxxxx@esyariah.gov

Ruj. Kami :

JKSM/

Tarikh :

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri-
negeri

ARAHAN AMALAN NO. TAHUN 2025

Kes Bicara Semula Hendaklah Didaftarkan Dengan Nombor Pendaftaran Baharu

Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia pada ... hingga 1446H bersamaan ... hingga 2025 di telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan kes bicara semula hendaklah didaftarkan dengan nombor pendaftaran baharu.

2. Jabatan Kehakiman Syariah/ Mahkamah Syariah Negeri hendaklah mendaftarkan kes bicara semula dengan nombor pendaftaran yang baharu tanpa fee pendaftaran.
3. Pihak Plaintif/Pemohon dan pihak Defendan/Responden adalah sebagaimana pihak-pihak dalam kes yang dirayu.

4. Jabatan Kehakiman Syariah/ Mahkamah Syariah Negeri boleh berdasarkan kaedah fee dan kos mengenakan bayaran bagi setiap dokumen yang disalinkan dari kes yang sebelumnya.

Arahan Amalan ini hendaklah berkuat kuasa serta merta

DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Ketua Hakim Syarie / Ketua Pengarah,
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. PUTRAJAYA.